

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Estado do Amazonas

PORTARIA SMS
N.º [NNN]/2025

Designa Gestor da Ata de Registro de Preços, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo (Suplente) para a ARP n.º 001/2025, decorrente do Edital PE/SMS-BORBA-001/2025— Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para a Rede de Atenção à Saúde do Município de Borba/AM — e dá outras providências.

O(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA/AM,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Borba e pelo Decreto Municipal n.º ____/2025, que regulamenta as contratações públicas no âmbito do Poder Executivo Municipal,

CONSIDERANDO que em [DATA DE PUBLICAÇÃO DA ARP NO PNCP] foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a ARP n.º 001/2025, decorrente do Edital PE/SMS-BORBA-001/2025, referente ao processo administrativo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC];

CONSIDERANDO que o art. 117 da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, impõe à Administração a designação de gestor e fiscal do contrato e/ou da ata de registro de preços, com publicação no Diário Oficial, como condição de validade da gestão do instrumento;

CONSIDERANDO que a IN SEGES/MGI n.º 58/2022 e o Decreto Municipal n.º ____/2025 disciplinam os requisitos e as competências do gestor e do fiscal;

CONSIDERANDO que os servidores abaixo designados possuem as qualificações técnicas necessárias ao exercício das funções de gestor e fiscal da ARP n.º 001/2025, conforme declarações juntadas ao processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC];

CONSIDERANDO que a presente designação deve ocorrer **previamente à emissão da primeira Ordem de Fornecimento**, nos termos da Cláusula 5 da ARP n.º 001/2025;

RESOLVE:

Art. 1.º Designar o(a) servidor(a) [NOME COMPLETO DO GESTOR], ocupante do cargo de [CARGO], matrícula n.º [MATRÍCULA], lotado(a) em [LOTAÇÃO / SETOR], para exercer a função de **GESTOR(A) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 001/2025**, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM.

§ 1.º Ao Gestor da ARP competem as seguintes atribuições, nos termos do art. 117, § 1.º, da Lei n.º 14.133/2021:

- I. Coordenar e supervisionar a execução da ARP n.º 001/2025, garantindo o cumprimento de todas as cláusulas e condições pactuadas;
- II. Emitir e controlar as **Ordens de Fornecimento (OF)**, observando o saldo físico-financeiro de cada item registrado;
- III. Manter atualizado o **painel de controle** da ARP, com registro de todas as OF emitidas, quantidades fornecidas, valores empenhados e pagos, e saldo remanescente;
- IV. Decidir sobre pedidos de **reequilíbrio econômico-financeiro**, após instrução pelo Fiscal Técnico, submetendo à autoridade competente os casos que superem sua competência;
- V. Propor à autoridade competente a **prorrogação, cancelamento ou rescisão** da ARP, devidamente fundamentados;
- VI. Comunicar às Fornecedoras Registradas quaisquer alterações nas condições da ARP, inclusive eventuais restrições orçamentárias;
- VII. Publicar trimestralmente no PNCP os **preços praticados**, nos termos do art. 82, § 2.º, da Lei n.º 14.133/2021;
- VIII. Elaborar e submeter à autoridade competente o **Relatório Trimestral de Gestão** da ARP, contendo o acompanhamento dos indicadores de desempenho (KPIs) previstos na Cláusula ?? da ARP n.º 001/2025;
- IX. Comunicar imediatamente ao Pregoeiro e à autoridade competente qualquer irregularidade ou inadimplência da Fornecedor Registrada;
- X. Instruir os eventuais processos sancionatórios, em parceria com o Fiscal Técnico.

§ 2.º O Gestor deverá ser substituído nas hipóteses de impedimento, afastamento ou vacância, mediante nova portaria de designação.

Art. 2.º Designar o(a) servidor(a) [NOME COMPLETO DO FISCAL], ocupante do cargo de [CARGO], matrícula n.º [MATRÍCULA], lotado(a) em [LOTAÇÃO / SETOR], para exercer a função de **FISCAL TÉCNICO(A) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 001/2025**.

§ 1.º Ao Fiscal Técnico competem as seguintes atribuições:

- I. Verificar, em cada entrega, a **conformidade técnica** dos produtos com as especificações do Termo de Referência TR-SMS/BORBA-001/2025, incluindo marca, modelo, concentração, prazo de validade residual e condições das embalagens;

- II. Confirmar, em tempo real no portal da ANVISA, a **validade dos registros, notificações e autorizações** de funcionamento dos produtos dos Lotes 01 a 05;
- III. Emitir o **Termo de Recebimento Provisório (TRP)**, em até 2 dias úteis após a entrega, e o **Termo de Recebimento Definitivo (TRD)**, em até 10 dias úteis após o TRP;
- IV. Emitir **Notificações de Não Conformidade (NNC)** e controlar os prazos de substituição dos produtos devolvidos;
- V. Monitorar os **indicadores de desempenho (KPIs)** definidos na Cláusula 12 da ARP n.º 001/2025 e reportar mensalmente ao Gestor;
- VI. Registrar e encaminhar ao Gestor toda não conformidade, atraso ou recusa de entrega, com a documentação necessária à instrução de eventual processo sancionatório;
- VII. Analisar as **Fichas de Dados de Segurança (FISPQ)** dos produtos dos Lotes 01 a 05 e verificar sua adequação às normas da ABNT NBR 14.725 e da NR-32 (MTE);
- VIII. Elaborar o **Relatório Mensal de Fiscalização**, juntando ao processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC] em até 5 dias úteis após o encerramento de cada mês.

§ 2.º O Fiscal Técnico **não** tem competência para autorizar alterações nas condições da ARP, emitir Ordens de Fornecimento ou autorizar pagamentos; tais atos são de competência exclusiva do Gestor e da autoridade competente.

Art. 3.º Designar o(a) servidor(a) [NOME COMPLETO], ocupante do cargo de [CARGO], matrícula n.º [MATRÍCULA], lotado(a) em [LOTAÇÃO / SETOR], para exercer a função de **FISCAL ADMINISTRATIVO(A) (SUPLENTE) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 001/2025**.

§ 1.º Ao Fiscal Administrativo compete:

- I. Substituir o Fiscal Técnico nos casos de impedimento, afastamento legal ou vacância, assumindo integralmente suas atribuições;
- II. Verificar a regularidade documental da NF-e e das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigidas como condição de pagamento;
- III. Instruir os processos de empenho e liquidação de despesa, verificando a correspondência entre a NF-e, a OF e o TRD;
- IV. Manter o arquivo físico e eletrônico de todos os documentos da ARP (OF, TRP, TRD, NNC, NF-e, certidões) pelo prazo legal de guarda.

Art. 4.º É vedado ao Gestor e aos Fiscais designados:

- I. Atestar o recebimento de produtos não entregues ou não inspecionados;
- II. Autorizar fornecimento sem a correspondente Ordem de Fornecimento e nota de empenho;
- III. Receber, em nome próprio ou de terceiros, qualquer vantagem pecuniária ou presente das Fornecedoras Registradas;

IV. Delegar as atribuições de fiscalização a servidor não designado por portaria específica.

Art. 5.º Os servidores designados por esta Portaria deverão, no prazo de **10 (dez) dias úteis** contados de sua publicação:

- I. Tomar ciência integral do conteúdo do Edital PE/SMS-BORBA-001/2025, do Termo de Referência TR-SMS/BORBA-001/2025 e da ARP n.º 001/2025;
- II. Assinar o **Termo de Ciência e Responsabilidade** (Anexo I desta Portaria), a ser juntado ao processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC];
- III. Participar de capacitação interna sobre gestão e fiscalização de ARP sob a Lei n.º 14.133/2021, caso ainda não a tenham realizado.

Art. 6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Borba, com efeitos a partir da data de publicação da ARP n.º 001/2025 no PNCP ([DATA DE PUBLICAÇÃO DA ARP NO PNCP]), e vigorará enquanto perdurar a vigência daquela Ata, incluídas eventuais prorrogações.

Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se no Diário Oficial do Município de Borba e encaminhe-se cópia ao processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC].

Borba/AM, [DATA DA PORTARIA].

[NOME COMPLETO]

Secretário(a) Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM

*Publicada no Diário Oficial do Município de Borba em [DATA DE PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL].
Processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC].*

ANEXO I DA PORTARIA SMS N.º [NNN]/2025

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Gestor / Fiscal — ARP n.º 001/2025

Fundamentação

Art. 117, § 2.º, da Lei n.º 14.133/2021: o gestor e o fiscal respondem **pessoalmente** por danos causados ao erário em decorrência de atos praticados com dolo ou culpa.

Eu, _____, servidor(a) público(a) municipal, inscrito(a) no CPF sob o n.º _____, matrícula n.º _____, ocupante do cargo de _____, lotado(a) em _____, **DECLARO**, para os fins de cumprimento da Portaria SMS n.º [NNN]/2025 e do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021, que:

1. **Tomei ciência** integral do conteúdo dos seguintes documentos que regem a ARP n.º 001/2025:
 - Edital PE/SMS-BORBA-001/2025 e todos os seus anexos;
 - Termo de Referência TR-SMS/BORBA-001/2025;
 - ARP n.º 001/2025 (instrumento original e eventuais aditivos);
 - Proposta(s) da(s) Fornecedora(s) Registrada(s);
2. **Compreendo e aceito** as atribuições que me foram conferidas pela Portaria SMS n.º [NNN]/2025;
3. **Declaro não possuir** impedimento legal, suspeição ou conflito de interesse que me impeça de exercer as funções de _____ (gestor/fiscal técnico/fiscal administrativo) da ARP n.º 001/2025;
4. **Estou ciente** de que responderei, na forma da lei, por eventuais danos ao erário decorrentes de omissão, negligência ou irregularidade no exercício das funções ora assumidas, nos termos do art. 117, § 2.º, da Lei n.º 14.133/2021 e do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal;
5. **Comprometo-me** a comunicar imediatamente ao meu superior hierárquico qualquer situação de impedimento, suspeição ou conflito de interesse que surja durante a vigência da ARP;
6. **Comprometo-me** a manter sigilo sobre as informações estratégicas e os preços sigilosos constantes do processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC], nos termos da Lei n.º 12.527/2011 (LAI).

Borba/AM, ____ de _____ de 2025.

[Nome do Servidor]
Função na ARP: Gestor(a)
Mat.: _____
Mat./CPF: CPF: _____

[Nome do Servidor]
Função na ARP: Fiscal Técnico(a)
Mat.: _____
Mat./CPF: CPF: _____

[Nome do Servidor]
Função na ARP: Fiscal Administrativo(a) — Suplente
Mat.: _____
Mat./CPF: CPF: _____

Ciente:

[NOME COMPLETO]
Secretário(a) Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM

ANEXO II — FICHA DE CONTROLE DA ARP

ARP n.º 001/2025 — Processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC]
(a ser mantida atualizada pelo Gestor e juntada ao processo mensalmente)

Identificação	
ARP:	ARP n.º 001/2025
Processo:	[NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC]
Gestor:	[NOME COMPLETO DO GESTOR] — Mat.: [MATRÍCULA]
Fiscal Técnico:	[NOME COMPLETO DO FISCAL] — Mat.: [MATRÍCULA]
Fiscal Administrativo:	[NOME COMPLETO] — Mat.: [MATRÍCULA]
Vigência:	De [DATA DE PUBLICAÇÃO DA ARP NO PNCP] a _____ (12 meses)
Valor total registrado:	R\$ 2.000.000,00

Tabela 1: *
Controle de Saldo por Lote

Lote	Descrição	Valor Reg. (R\$)	Total OF (R\$)	Saldo (R\$)
01	Álcoois e antissépticos	820.000,00		
02	Saneantes hospitalares	480.000,00		
03	EPI de limpeza e descartáveis	300.000,00		
04	Sacos para resíduos	180.000,00		
05	Desinfetantes e complementares	120.000,00		
06	Utensílios gerais	100.000,00		
TOTAL		2.000.000,00		

Tabela 2: *
Registro Cronológico de Ordens de Fornecimento

OF n.º	Lote	Data Emissão	Prazo Entrega	Valor (R\$)	NE n.º	Data TRD	Data Pagto.

Tabela 3: *
Registro de Ocorrências (NNC / Penalidades / Revisões)

Data	Lote/Item	Descrição da Ocorrência	Tipo	Resolução / Providência

Guarda do Processo

A Ficha de Controle (Anexo II) deve ser juntada ao processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC] ao final de cada trimestre, acompanhada do Relatório Trimestral de Gestão. O prazo de guarda do processo é de **5 anos** após o encerramento da ARP, nos termos da Resolução CFM n.º [NORMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO].

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, arts. 117–120 • Decreto n.º 11.462/2023 • IN SEGES/MGI n.º 58/2022 • Decreto Municipal n.º ____/2025 • Lei Orgânica do Município de Borba • Lei n.º 12.527/2011 (LAI) • CF/88, arts. 37 e 70.